

永豐金證券股份有限公司
帳戶及交易監控作業程序

☐非因應外規訂定

☒因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/007

第一條、依據

依據「金融機構防制洗錢辦法」第九條及本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」第十二條，就帳戶及交易之持續監控，特訂定本作業程序。

第二條、範圍

就本公司現有以下 15 項業務，分別以人工或系統進行帳戶及交易監控，範圍包括但不限於完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準。

1.	證券經紀	9.	期貨
2.	財管信託(OSU)	10.	財管信託
3.	複委託	11.	集保境外基金
4.	複委託(OSU)	12.	資產交換
5.	結構型商品	13.	台幣債
6.	外幣債	14.	承銷及配售
7.	利率/匯率衍生性商品	15.	股務代理
8.	託管(OSU)		

第三條、權責

本公司法令遵循處建立本作業程序並督導各業務部門和資訊處確實落實執行交易監控。

第四條、監控型態、參數設定和金額門檻之設計

- 一、依據券商公會提供之 45 項可疑態樣進行日常監控，針對各項態樣盡量規劃以系統協助，透過系統可自動監控多種形態交易並使用多種規則辨識潛在可疑交易。資訊系統尚未完成建置或無法由系統協助之態樣，由人工協助作業。
- 二、系統監控可依照過去交易紀錄、趨勢或內部同類交易比較，按特定期間做出辨識，找出異常交易模式。

三、除透過內部系統依據監控型態 (Scenarios)、參數設定 (Rules)、金額門檻 (Thresholds)自動篩選所產出之報告，交易監控預警案件來源同時應參照：

- (一) 外部主管機關或執法機關通報。
- (二) 內部員工舉報 (第一線與客戶接觸之員工)。
- (三) 內部對特定客戶、商品、支付方式、資金來源等特定監控條件篩選所產生視態樣別產生週期(如:每日、每週、每月…等)之異常報告。

第五條、預警案件與監控作業之執程序

各業務相關單位之承辦人員，應依各業務別建立並更新業務疑似洗錢態樣表，定期執行洗錢態樣檢核，監控客戶洗錢風險之曝險狀況，且至少每月列印相關表報，並留存經辦與主管簽核之核實記錄。

若有疑似洗錢之態樣表徵，應確認客戶身分及交易目的，必要時得請客戶提供證明文件或實地查訪客戶，並作成查訪記錄，並留存完整正確之交易紀錄及憑證。

第六條、監控案件之檢視程序和申報標準

當預警指標 (Alerts)出現，各業務相關單位之承辦人員應：

- 一、檢視促使預警指標出現的原因，並檢視預警指標是否先前也有出現過。
- 二、檢視是否為假警報，若非為假警報，並經檢視如有疑似洗錢情形，應立即陳報單位防制洗錢督導主管，並儘速裁決是否屬應行申報事項及評估是否啟動 STR 通報程序。
- 三、若啟動 STR 通報程序，須先行通知法令遵循處及各業務管理單位。
- 四、業務單位在執行 STR 通報程序時，除重新啟動客戶盡職審查外，需檢視先前是否有申報過疑似洗錢調查，以及有其他疑似洗錢態樣情形。
- 五、STR 相關之通報作業，經單位主管核定後，加密郵寄予法令遵循處，由防制洗錢專責人員協助相關事宜，並於防制洗錢專責主管核定後二個營業日內，向法務部調查局申報。

第七條、調整監控條件的時機

- 一、當警示跳出，經判斷發現為假警報時，各業務相關單位檢視該設定條件是否合理，並視情況(如有需要)調整預警指標出現的設定條件，以提高監控品質。
- 二、當法令規章對監控條件要求有變動時。
- 三、當國內外洗錢威脅或態樣有變動時。
- 四、當商品或服務(如新的支付服務)有變動時。
- 五、當內部風險評估結果顯示風險增加時。
- 六、當客戶的行為有重大變動時。

第八條、帳戶及交易監控之測試

一、測試面向包括:

(一) 內部控制流程:檢視帳戶及交易監控機制之人員或單位之角色與責任。

1. 各業務相關單位:負責就所屬業務之帳戶及交易監控條件進行持續性審視，如調整疑似洗錢態樣參數如:各項監控型態、參數設定、金額門檻，應先知會法令遵循處其調整情形(形式程序不限於簽呈會辦)，並提供更新業務疑似洗錢態樣表予法令遵循處。
2. 法令遵循處:
 - (1) 於各業務相關單位欲調整疑似洗錢態樣參數如:各項監控型態、參數設定、金額門檻時，依法令規範提出建議，並納入每季態樣建置會議討論議題，請業務相關單位於會議中報告說明。
 - (2) 提供彙整更新業務疑似洗錢態樣表予稽核處，以利進行後續查核與獨立性測試。
3. 風險管理處:適時依本公司風險管控機制規劃提供建議。
4. 資訊處:
 - (1) 負責依資訊需求單及每季態樣建置會議結論進行開發維運，含相關系統串接。
 - (2) 有關測試部分，均依 ISO 規範進行相關程序。
5. 稽核處:依本公司測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核作業指引辦理，檢視相關人員資格及條件等。

(二) 輸入資料與對應之系統欄位正確及完整:依本條第二項第二款辦理。

(三) 偵測情境邏輯:依本公司測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核作

業指引辦理，對疑似洗錢態樣表徵項目，以虛擬情境資料輸入系統，檢視產出之結果是否與預期結果相同。

(四) 模型驗證:依本公司測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核作業指引辦理，以系統控管產出之各種業務之態樣及表徵項目，將所出現之內容與當日相關交易報表核對，以檢核系統產出資料之正確及完整性。

(五) 資料輸出:依本公司測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核作業指引辦理，核對符合疑似洗錢態樣表徵標準之交易客戶，與系統產出之疑似洗錢態樣表徵報表，檢視結果是否一致。

二、帳戶及交易監控條件之測試、驗證、上線使用及資訊安全管理，應遵循以下原則辦理：

(一) 得辨識交易相關資料的來源，及驗證資料的真實性及正確性，以確保資料是正確且完整的。

(二) 帳戶及交易監控條件的監控型態、參數設定、金額門檻應經過各業務相關單位提出資訊需求後於系統上線前進行測試驗證，依所定之參數及金額門檻，設計偵測情境，確認其合理性及有效性，並監控結果產出。

(三) 帳戶及交易監控條件中各項監控型態、參數設定、金額門檻的採用及修改，各業務相關單位於調整時，應先知會法令遵循處其調整情形(形式程序不限於簽呈會辦)，法令遵循處依法令規範提出建議。

(四) 帳戶及交易監控條件設定後，法令遵循處及各業務相關單位仍應依本作業程序第七條，不定期檢視，以確保監控有效性。

第九條、相關法令之補充

本作業程序未盡事宜，悉依洗錢防制及打擊資恐相關法令(包含證券商公會頒布經主管機關備查之規定)及本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項和作業細則辦理。

第十條、本作業程序奉總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一一〇年八月二日總經理核定

中華民國一一三年三月十一日總經理核定修正

中華民國一一三年八月二十七日總經理核定修正